

[별표3]<개정 2000.8.2>

위반행위의 종류별 과징금 부과기준(제34조제1항관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법조문	과징금부과기준						
			여객자동차운송사업						자동차 대여 사업
			시내버스 ·농서촌· 마을버스	시외 버스	일반 택시	개인 택시	전세 버스	특수 여객	
1.삭제 <2000.8.2>	1. 내지 7. 삭제<2000.8.2>								
2. 면허 또는 등록등	8. 관할관청이 면허시 불인 조 건을 위반한 때	법 제5조	180	180	180	180			
	9. 면허 또는 등록받은 업종의 범위를 벗어나 영업행위를 한 때	법 제5조 · 법 제29조	180	180	180	180	180	180	180
	10. 면허를 받거나 등록한 노선 을 위반하여 운행한 때	법 제5조	180	180					
	11. 면허받은 사업구역외의 행 정구역에서 영업한 때	법 제5조			40	40			

		12. 한정면허를 받은 사업자가 면허받은 업무의 범위 또는 면허의 기간을 위반하여 운행한 때	법 제5조	180	180	180	180			
		13. 면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 아니하고 차고지 외에서 밤샘주차한 때. 다만, 전세버스운송사업에 사용되는 자동차가 영업중에 주차장에서 밤샘주차하는 경우와대여사업에 사용되는 자동차가 대여중인 경우를 제외한다.	법 제5조 · 법 제29조	10	10	10	10	20	20	20
		14. 신고를 하지 아니하거나 허위의 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 때	법 제5조 (제3조제2호 라목)				120			
	2의2. 운송부대 시설	14의2. 여객자동차운송사업의 면허기준 또는 등록기준에 위반	법 제6조	90	90	90		90	90	

4. 운송약관 및 대여약관	19. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 교부하지 아니한 때 (시내버스·농어촌버스 및 마을버스의 경우와 승차권의 판매를 위탁한 자를 제외하고 택시의 경우는 여객의 요구가 있는 경우에 한한다)	법 제22조		10				10	10	10
	20. 삭제 <2000.8.2>									
	21. 여객으로부터 운임이나 요금환급의 청구를 받고 이를 환급하지 아니한 때(승차권의 판매를 위탁한 자를 제외한다)	법 제22조	20	20						
	22. 신고를 하지 아니하고 운송약관·대여약관을 미리 시행한 때	법 제10조 · 법 제32조	100	100	100	50	100	100	100	100
	23.신고한 운송약관 및 대여약관의 내용에 위반한 때	법 제10조 · 법 제32조	60	60	60	30	60	60	60	60

5. 사업계획 변경 등	24. 임의로 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 하여 사업계획에 위반한 때 가. 결행 나. 도중회차 다. 노선의 단축 또는 연장운행 라. 감회 또는 증회 운행	법 제11조	100	100						
	25. 주사무소 또는 영업소 이외의 지역에서 상시 주차시켜 영업한 때 가. 1차 위반시 나. 2차 위반시	법 제11조 · 법 제36조					120 180	120 180	120 180	
	26. 인가·등록 또는 신고를 하지 아니하고 주사무소(1인 사업자를 제외한다)·영업소·정류소 또는 차고를 신설·이전하거나 사업계획변경의 등록이나 신고없이 주사무소나 영업소별 차량대	법 제11조 · 법 제36조	100	100	100	50	100	100	100	

	수를 임의로 변경한 때								
	27. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차말소등록 이후 6월이내에 자동차를 충당하지 못한 때. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우를 제외한다.	법 제11조 · 법 제36조	120	120	120	120	120	120	120
	28. 운행시간에 대하여 사업계획변경의 인가·등록 또는 신고 없이 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 아니한 때	법 제11조	20	20					
	29. 기타 사업계획의 내용에 위반한 때	법 제11조 · 법 제36조	10	10	10	10	10	10	10
6. 삭제 <2000.8.2>	30. 삭제<2000.8.2>								
7. 사업관리위탁	31.신고를 하지 아니하고 여객	법 제14조	360	360	360		360	360	360

	자동차운송사업의 관리를 위탁하거나 허가를 받지 아니하고 자동차대여사업의 관리를 위탁한 때	· 법 제33조							
8. 사업의 양도·양수 및 법인의 합병	32. 신고를 하지 아니하고 사업을 양도하거나 양수한 때	법 제15조	360	360	360		360	360	360
	33. 신고를 하지 아니하고 법인인 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 법인을 합병한 때	법 제15조	360	360	360		360	360	360
9. 자동차의 표시	34. 자동차의 바깥쪽에 운송사업자의 명칭·기호 기타 건설교통부령으로 정하는 사항을 표시하지 아니 한 때	법 제19조	20	20	10	10	20	20	
10. 사고시의 조치	35. 자동차의 전복·화재 등 다음 각목의 중대한 사고가 발생한 경우 지정된 시간안에 서면보고를 하지 아니한 때. 다만, 사고	법 제21조							

11. 운송시설 및 여객의 안전확보	에 대한 고의·과실책임이 없는 자와 개인 택시운송사업자가 중 상이상의 사고를 당한경우를 제 외한다.								
	가. 사업용 자동차의 전복·추 락·화재 또는 철도차량과의 충 돌사고	25	25	25	25	25	25		
	나. 2인 이상의 사망자 발생 사고	25	25	25	25	25	25		
	다. 사망자 1인 및 3인 이상 의 중상자 발생사고	15	15	15	15	15	15		
	라. 6인 이상의 중상자 발생 사고	10	10	10	2	10	10		
	36. 내지 39. 삭제<2000.8.2> 40. 교통의 안전·운송질서의 확 립 및 서비스향상과 조합의 위 탁업무수행을 위한 지시나 명령 에 위반한 때	법 제22조	20	20	20	20	20	20	
	41. 차내 자동안내방송실시상태	법 제22조	10	10					

[illegible]

	치를 갖추지 아니한 때								
	41의6. 설비기준에 위반하여 앞바퀴에 재생한 타이어를 사용한 때	법 제22조	360	360			360	360	
	41의7. 앞바퀴에 튜브레스타이어를 사용하여야 할 자동차에 이를 사용하지 아니한 때	법 제22조		360		360			
	41의8. 기타 설비기준에 적합하지 아니한 자동차를 이용하여 운송한 때	법 제22조	20	20	20	20	20	20	20
	42. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 아니한 때	법 제28조	10	10	10	10	10	10	
	43. 차량정비·운전자의 과로방지 및 정기적인 차량운행금지 등 안전수송을 위한 명령에 위반하여 운행한 때	법 제28조			20	20			

12. 삭제 <2000.8.2>	44. 삭제<2000.8.2>									
13. 사업개선명령	45. 사업개선명령을 이행하지 아니한때	법 제24조	120	120	120	120	120	120	120	120
14. 운전자의 자격요건등	46. 택시운송사업자가 차내에 택시운전자격증명을 항상 게시하지 아니한 때	법 제22조			10	10				
	47. 운전자의 자격등 필요한 요건을 갖추지 아니한 자를 운전 에 종사하게 한 때	법 제26조	60	60	60	30	60	60		
	48. 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 아니한 때	법 제27조	30	30	30		30	30		
15. 보고·검사	49. 지정된 기일내에 보고 또는 서류제출의 명령을 이행하지 아니한 때	법 제71조	20	20	20	10	20	20	20	20

	50. 장부·서류 기타 물건의 검사 를 거부·방해 또는 기피한 때	법 제71조	60	60	60	30	60	60	60
	51. 질문에 응하지 아니하거나 허위의 진술을 한 때	법 제71조	40	40	40	20	40	40	40
16. 차령 초과	52. 여객자동차운수사업에 사용 되는 자동차가 차령을 초과하여 운행한 때	법 제75조	180	180	180	180	180	180	180
17. 빈번한 교통 사고	53. 5대 이상의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자로서 다음 산식에 의하여 산출한 당해 연 도의 교통사고의 지수(교통사고 건수/보유대수 X 10)가 다음의 기준에 이르게 된 때 가. 시내버스운송사업·농어촌버 스운송사업 및 마을버스운송사 업의 경우 : 4 나. 시외버스운송사업의 경우 (1) 운행형태가 고속인 경우	법 제76조	500	500	500		500	500	

	: 2 (2) 운행형태가 직행 및 일반인 경우 : 3 다. 일반택시운송사업의 경우 : 2 라. 전세버스운송사업의 경우 : 2 마. 특수여객자동차운송사업의 경우 : 1								
	54. 5대 미만의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자가 당해 교통사고일이전 당해 교통사고일이전 최근 1년간 다음 각목의 구분에 의한 교통사고를 일으킨 때 가. 1건의 교통사고 나. 2건의 교통사고	법 제76조	60 120	60 120	60 120	60 120	60 120	60 120	
18. 중대한 교통사고	55. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 사망하게 한 때(시	법 제76조							

외·농어촌버스운송사업의 경우에는 비고란에서 따로 정하는 바에 의한다) 가. 8인 이상 9인 이하 나. 5인 이상 7인 이하 다. 2인 이상 4인 이하						
	1600		800	800	1600	1200
	1200		400	400	1200	800
	800		200	200	800	400
56. 1개의 교통사고로 다음 각 목의 인원을 중상하게 한 때(시 외·농어촌버스운송사업의 경우에는 비고란에서 따로 정하는 바에 의한다) 가. 10인 이상 19인 이하 나. 6인 이상 9인 이하	법 제76조					
	1200		400	400	1200	800
	800		200	200	800	400

처분한다.

5. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외·농어촌버스운송사업자에 대한 과징금의 부과기준은 다음 표와 같다(위반행위란의 제55호 및 제56호관련)

(단위 : 금액)

구 분	위 반 내 용	관계법 조문	과징금부과기준			
			시외버스운송사업 (운행형태별)			농어촌버스 운송사업
			고 속	직 행	일 반	
18. 중대한 교통 사고	55. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 사망하게 한 때 가. 8인 이상 9인 이하 나. 5인 이상 7인 이하 다. 2인 이상 4인 이하	법 제76조				
			3600	2400	1200	1200
			2400	1600	800	800
	56. 1개의 교통사고로 다음 각목의 인원을 중상하게 한 때 가. 10인 이상 19인 이하 나. 6인 이상 9인 이하	법 제76조	1200	800	400	400
			2400	1600	800	800
			1200	800	400	400

2. 터미널사업

(단위 : 사업정지 : 일, 과징금 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법조문	과징금 부과기준							
			인 구 1 0 0 만 명 이상의 행정구 역		인구 30만이상 1 0 0 만 미 만 의 행정구역		인구 2만이상 30만미만의 행 정구역		인구 2만미만 의 행정구역	
			사업 정지	과징금	사업 정지	과징금	사업 정지	과징금	사업 정지	과징금
1. 터미널 사업의 면 허등	1. 터미널 사업의 면허를 받은자가 시·도지사가 정하는 기간까지 정당한 사유없이 공사시행인가를 받지 아니 한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
	2. 공사시행인가를 받지 아니하고 공 사를 시행한 때	법 제39조	15	300	15	200	15	150	15	70
	3. 공사시행변경인가를 받지 아니하고 변경한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
	4. 시·도지사가 지정하는 공사의 완성 기간까지 공사를 완성하지 아니하거나 인가받은 공사를 완료하고 시설확인신 청을 하지 아니한 때	법 제39조	10	200	10	150	10	100	10	50
2. 사용개	5. 시설확인을 받은 후 시·도지사가	법	15	300	15	200	15	150	15	70

시	정하는 기간까지 터미널의 사용을 개 시하지 아니한 때	제40조										
	6. 삭제 <2000.8.2>											
3. 사용약 관	7. 신고를 하지 아니하고 사용약관을 미리 시행한 때	법 제41조	10	200	10	150	10	100	10	50		
	8. 신고된 사용약관을 위반한 때	법 제41조	10	200	10	150	10	100	10	50		
4. 시설사 용료	9. 인가된 시설사용료외의 요금을 징 수한 때	법 제42조	10	200	10	150	10	100	10	50		
5. 터미널 의 사용· 관리	10. 터미널사용자나 이용자에게 부당 한 차별적 취급을 하거나 사용자의 편 리를 저해하는 행위를 한 때	법 제43조	10	200	10	150	10	100	10	50		
	11. 터미널의 시설 기준 또는 관리 기 준에 위반하여 이를 관리할 때	법 제43조	10	200	10	150	10	100	10	50		
	12. 사업자 또는 설치·운영자의 금지	법	15	300	15	200	15	150	15	70		

6. 삭제 <2000.8.2> 7. 위치·규모 및 구조·설비 등 8. 개선명령 9. 양도·	행위에 대한 중지명령을 이행하지 아니한 때	제43조										
	13. 터미널의 유지관리에 대한 시정명령을 이행하지 아니한 때	법 제43조	15	300	15	200	15	150	15	70		
	15. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 아니하고 변경한 때	법 제45조	15	300	15	200	15	150	15	70		
	16. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 아니하고 변경한 때	법 제45조	15	300	15	200	15	150	15	70		
	17. 터미널을 이용하는 공중의 교통편익을 저해하거나 터미널사업의 개선을 위하여 발한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제46조	10	200	10	150	10	100	10	50		
	18. 신고를 하지 아니하고 터미널사업	법	10	200	10	150	10	100	10	50		

양수 합병	및	을 양도·양수한 때	제50조									
		19. 신고를 하지 아니하고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50	
10. 휴지·폐지		20. 허가를 받지 아니하고 사업을 휴지한 때	법 제50조	10	200	10	150	10	100	10	50	
		21. 허가를 받지 아니하고 사업을 폐지한 때	법 제50조	15	300	15	200	15	150	15	70	

비고 : 행정구역은 특별시 광역시·시·읍·면을 기준으로 한다.